Оригинал

АНЕКС № 5

към Концесионен договор за добив на природен газ от находище „Дуранкулак", сключен на 29 юли 2004 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката и енергийните ресурси и „Проучване и добив на нефт и газ" АД, гр. София, изменен и допълнен с Анекс № 1 от 10 март 2006 г., Допълнително споразумение № 2 от 7 декември 2010 г., Анекс № 3 от 3 февруари 2014 г. и Анекс № 4 от 20 юли 2018 г.

Днес, 13.10. 2025 г. /15-ти октомври две хиляди двадесет и пета година/ в гр. София, Република България, на основание:

- Решение № 486 на Министерския съвет от 21 юли 2025 г., и
- чл. 36.3 от Концесионния договор за добив на природен газ от находище „Дуранкулак", сключен на 29 юли 2004 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката и енергийните ресурси и „Проучване и добив на нефт и газ" АД, гр. София, изменен и допълнен с Анекс № 1 от 10 март 2006 г., Допълнително споразумение № 2 от 7 декември 2010 г., Анекс № 3 от 3 февруари 2014 г. и Анекс № 4 от 20 юли 2018 г. (Договора)

СТРАНИТЕ

1. МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представляван от Министъра на енергетиката – **ЖЕЧО СТАНКОВ,** наричан за краткост **КОНЦЕДЕНТ,** от една страна, и

2. "ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ" АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 824033568, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1000, район Средец, ул. „Стефан Караджа" № 2, представлявано заедно от изпълнителните директори Пламен Николов и Любомир Чакъров, наричано за краткост **КОНЦЕСИОНЕР,** от друга страна,

сключиха настоящия Анекс № 5 към Договора, както следва:

Чл. 1. Срокът на предоставената концесия за добив на природен газ от находище „Дуранкулак", се удължава с 28 (двадесет и осем) години, считано от 13 август 2025 г.

Чл. 2. Срокът на концесията се удължава при условията на Договора и на Решение № 486 на Министерския съвет от 21 юли 2025 г.

Чл. 3. (1) Концесионерът се задължава в срок до 8 (осем) месеца от датата на подписването на този Анекс № 5, да представи в Министерството на енергетиката:

1. изменение на цялостния работен проект за добив и първична преработка на подземни богатства от находището за срока на действието на договора до 13 август 2053 г.;

2. изменение на Схематичния проект за напускане, представляващ неразделна част от проекта по т. 1. Концесионерът представя на министъра на енергетиката на всеки 5 (пет) години от срока на удължението и при необходимост актуализация на Схематичния проект за напускане. Проектът задължително съдържа информация за размера на необходимите средства по конкретните мероприятия.

(2) Годишният работен проект за първата година от срока на удължението се предоставя заедно с проекта по ал. 1, т. 1.

(3) След съгласуването на проектите по ал. 1, т. 1 и т. 2 и по ал. 2 от министъра на енергетиката, същите стават неразделна част от концесионния договор.

(4) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по ал. 1, т. 1 и т. 2 или ал. 2 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка в размер 0,5 на сто от дължимото годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от дължимото годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всяко едно задължение.

Чл. 4. (1) Проектите по чл. 3, ал. 1 следва да бъдат разработени в съответствие с изискванията на чл. 83, ал. 2, съответно на чл. 84, ал. 2 от Закона за подземните богатства и в съответствие с Решение № ВА-120/ПР/2019 г., издадено от директора на РИОСВ - Варна и писмо с изх. № 26-00-5908/А2 от 27 май 2024 г. на директора на РИОСВ - Варна. Решението и писмото са приложения, неразделна част от проекта по чл. 3, ал. 1, т. 1.

(2) Съгласувателното становище на министъра на енергетиката е в съответствие с условията на решението по ал. 1. Решението на компетентния орган по околна среда относно внесените изменения в инвестиционното предложение е задължителна предпоставка за съгласуване на измененията и/или допълненията на цялостния работен проект за добив и първична преработка.

(3) При възникнала необходимост от последващи изменения и/или допълнения на проектите по чл. 3, ал. 1 концесионерът уведомява компетентния орган по околна среда за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по реда на нормативната уредба по опазване на околната среда преди съгласуването на измененията и/или допълненията на цялостния работен проект за добив и първична преработка с министъра на енергетиката.

(5) След съгласуване на проекта по чл. 3, ал. 1, т. 2 страните сключват анекс, с който да определят размера на дължимите вноски по чл. 30.15 от Договора за периода на удължението.

Чл. 5. (1) Концесионерът се задължава в едномесечен срок от датата на подписване на този Анекс № 5 да предостави на концедента безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция за 2025 г. в размер 100 на сто от стойността на концесионното възнаграждение (Роялти) за 2024 г. с начислен ДДС, обезпечаваща изпълнението на

всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно възнаграждение (Роялти), извършване на годишната вноска от обезпечението по чл. 30.15 от Договора, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно възнаграждение, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията. Гаранцията следва да е валидна до последния календарен ден на м. февруари 2026 г.

(2) Концедентът връща оригинала на предоставената от концесионера банкова гаранция за 2025 г. в 14-дневен срок след представяне на банковата гаранция по ал. 1.

(3) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по ал. 1, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто за всеки просрочен ден от стойността на гаранцията, но не повече от стойността на гаранцията.

Чл. 6. Член 1 от Договора се изменя така:

1. Член 1.7 се изменя така:

„1.7. „ГПК" означава Гражданския процесуален кодекс, обнародван в ДВ, бр. 59 от 2007 г., и всички изменения и допълнения към него";

2. Член 1.17 се отменя.

3. Член 1.19 се изменя така:

„1.19. „ЗОП" означава Закона за обществените поръчки, обнародван в ДВ, бр. 13 от 2016 г., и всички изменения и допълнения към него";

4. Член 1.21 се изменя така:

„1.21. „ЗСч" означава Закона за счетоводството, обнародван в ДВ, бр. 95 от 2015 г., и всички изменения и допълнения към него";

5. В чл. 1.75 думите „и Член 83 от ЗПБ 1999" се заменят с „и ЗПБ 1999";

Чл. 7. Член 4 от Договора се изменя така:

1. в член 4.2 думите „на ГПК 1952" се заменят с „на Закона за задълженията и договорите".

2. Член 4.3 се изменя така:

„4.3. Срокът на концесията може да бъде удължаван при условията на нормативната уредба, действаща към датата на подаване на заявлението за удължаване."

Чл. 8. Член 9 от Договора се изменя и допълва така:

1. В чл. 9.2 думите „До 01^ви ноември" се заменя с „До 15^ти ноември";

2. Член 9.7 се изменя така:

„9.7. Министърът на енергетиката съгласува Годишния работен проект и Бюджет в срок до 30 дни от внасяне им в Министерство на енергетиката."

3. Създава чл. 9.13 със следното съдържание:

"9.13. При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по чл. 9.2 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка в размер 0,5 на сто от дължимото годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от дължимото годишно концесионно плащане с начислен ДДС."

Чл. 9. Член 10.2 от Договора се изменя и допълва така:

1. в б. „ц" думите „Министъра на енергетиката и енергийните ресурси, Министъра на околната среда и водите и/или Министъра на културата" се заменят с „министъра на енергетиката и министъра на културата";

2. в б. „л" думите „ЗОП 1999" се заменят със „ЗОП";

3. създават се б. „аа" и „аб" със следното съдържание:

„(аа) при пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по б. „с", „т" или „ф" концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка в размер 0,5 на сто от дължимото годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от дължимото годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всяко задължение.

(аб) задължение да извършва дейностите по предоставената концесия съгласно изискванията на Закона за подземните богатства, свързани с опазването на земните недра чрез рационалното използване на подземните богатства, и изискванията на действащото законодателство по опазване на околната среда, човешкото здраве, земеделските земи, горите и на културните ценности."

Чл. 10. Член 11 от Договора се изменя и допълва така:

1. Член 11.2 се изменя така:

„11.2. Концесионното възнаграждение (Роялти) се определя в съответствие с разпоредбите на ЗПБ и Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства (Наредбата), приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ бр. 59 от 1999 г.), заедно с техните последващи изменения и допълнения."

2. Член 11.5 се изменя така:

„11.5. Изчисленият R-фактор се прилага при определяне процента на концесионното възнаграждение в следните граници:

R-фактор		Процент на концесионното възнаграждение	
<	1,50	2,5%	
	1,50-1,75	5,0%	
	1,75-2,00	7,5%	до 10%

	2,00-2,50	10%	до 12,5%
	2,50-3,00	12,5%	до 22,5%
>	3,00	25%	до 30%"

3. Член 11.12 се изменя така:

„11.12. В случай, че добивът и разработването на находището са икономически неефективни поради доказани неблагоприятни минно-геоложки, техноложки и икономически характеристики, Концесионерът може да поиска през срока на концесията и с решение на Министерския съвет да бъде временно освободен от заплащане на концесионно възнаграждение (Роялти) за период до 5 години, или концесионното възнаграждение (Роялти), определено по чл. 11.5 да бъде намалено до 50 (петдесет) на сто от вече определеното за период до 5 години в съответствие със ЗПБ. В тези случаи Концесионерът е длъжен в 90-дневен срок след датата на влизане в сила на такова решение да представи на Концедента за одобрение тригодишна Програма за повишаване на ефективността на добива. След одобряване от министъра на енергетиката на Програмата за повишаване на ефективността на добива, същата става неразделна част от Цялостния план за разработване."

4. Създават чл. 11.14 и чл. 11.15 със следното съдържание:

„11.14. Министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 5 от Закона за подземните богатства превежда по бюджета на община Шабла част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на сто без данък върху добавената стойност (ДДС).

11.15. Размерът на концесионното възнаграждение по чл. 11 се променя с акт на министъра на енергетиката, считано от влизане в сила на изменения в нормативната уредба, уреждаща реда за неговото определяне."

Чл. 11. Член 13 от Договора се допълва, като се създава чл. 13.7 със следното съдържание:

„13.7. При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по чл. 13.3, изречение второ, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка в размер 0,5 на сто от дължимото годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от дължимото годишно концесионно плащане с начислен ДДС."

Чл. 12. В чл. 18.11 от Договора думите „в Националния геофонд към МОСВ" се заменят с „Националния геоложки фонд";

Чл. 13. Член 19 от Договора се изменя и допълва така:

1. Член 19.1 се изменя така:

„19.1. Цялостният контрол по изпълнение на концесионния договор се осъществява от министъра на енергетиката."

2. Член 19.2 се изменя така:

„19.2. Контролът по изпълнението на договора включва периодичен контрол на изпълнението на условията на концесията и на задълженията на концесионера по концесионния договор в съответствие с предвиденото в него."

3. Член 19.3 се отменя;

4. Създават се чл. 19.4 – 19.10 със следното съдържание:

„19.4. Контролът се осъществява чрез:

(а) длъжностни лица от Министерство на енергетиката;

(б) назначена от министъра на енергетиката комисия за контрол по изпълнението на концесионните договори (комисия за контрол);

(в) лица, на които са възложени контролни дейности по чл. 19.8.

19.5. Длъжностните лица по чл. 19.4, б. „а" осъществяват периодичен контрол чрез:

(а) проверка и анализ на документите за отчитане на резултатите от изпълнението на задълженията на концесионера, определени в концесионния договор;

(б) планирани проверки на място, извършвани въз основа на предварително одобрен график;

(в) извънредни проверки на място – при възникнала необходимост.

19.6. Въз основа на констатациите от извършения по предходната алинея контрол длъжностните лица изготвят доклад до комисията за контрол, в който се правят предложения за мерки за отстраняване на констатираните неизпълнения на концесионния договор, както и за сезиране на компетентните органи – при констатирано неизпълнение на нормативни изисквания.

19.7. Комисията за контрол разглежда внесените доклади по предходната алинея и приема решения, с които дава указания на длъжностните лица по чл. 19.4, б. „а" и/или прави предложения до министъра на енергетиката.

19.8. В изпълнение на своите функции, комисията за контрол има право да извършва проверки на място, както и да предлага на министъра на енергетиката възлагането на трети лица на изпълнението на определени експертни или технически дейности, свързани с контролната дейност.

19.9. Контролните органи и лица по чл. 19.4, б. „в" са длъжни да:

(а) установяват обективно фактите;

(б) опазват служебната, производствената и търговската тайна, както и да не разгласяват данни от проверките преди тяхното приключване.

19.10. Длъжностните лица по чл. 19.4, б. „а" отразяват резултатите от проверките в констативни протоколи."

Чл. 14. Член 22 от Договора се изменя и допълва така:

1. досегашният текст става чл. 22.1, като думите „Министъра на енергетиката и енергийните ресурси, Министъра на околната среда и водите и/или Министъра на културата" се заменят с „министъра на енергетиката и министъра на културата", а думите „паметник на културата" се заменят с „културна ценност";

2. създават се чл. 22.2 и 22.3 със следното съдържание:

„22.2. Концесионерът се задължава стриктно да спазва изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство.

22.3. Концесионерът се задължава предварително да съгласува дейността си със специалисти археолози от РИМ - Добрич. За обхвата и характера на дейностите под вода в находище „Дуранкулак" задължително следва да бъде уведомен Центърът за подводна археология-Созопол."

Чл. 15. Член 27.6 се отменя.

Чл. 16. В чл. 29.2, б. „з" се изменя така:

„(3) при възникване на опасност за националната сигурност, за отбраната на страната, за околната среда, за водите, за безопасността на населението и човешкото здраве, от разрушаване или увреждане на културни ценности или от увреждане на пътища от републиканската пътна мрежа";

Чл. 17. Член 30 от Договора се изменя допълва така:

1. Член 30.16, изречение първо се изменя така:

„30.16. През срока на удължаването на този Договор до 13 август 2053 г., Концесионерът е длъжен на всеки 5 (пет) години и при необходимост да осъвременява Схематичния проект за напускане по отношение на видовете и обема работи и съответните разходи, свързани с тези дейности, като всеки осъвременен Схематичен проект за напускане се представя на министъра на енергетиката за съгласуване."

2. Създава се чл. 30.21 със следното съдържание:

„30.21. При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по чл. 30.15, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто от стойността на дължимата вноска по финансовото обезпечение за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на вноската по финансовото обезпечение."

Чл. 18. Член 31 от Договора се изменя и допълва така:

1. Член 31.1 се изменя така:

„31.1. За да осигури изпълнение на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за плащане на концесионното възнаграждение (Роялти), извършване на годишната вноска от обезпечението по чл. 30.15 от договора, данък върху добавената стойност

(ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно възнаграждение, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията, концесионерът представя на концедента безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция."

2. Член 31.3 се отменя.

3. Член 31.4 се изменя така:

„31.4. За всяка година от срока на концесията банковата гаранция е в размер на 100 на сто от стойността на концесионното възнаграждение (Роялти) за предходната година с начислен ДДС и се предоставя на концедента в срок до два месеца преди изтичане срока на валидност на предходната банкова гаранция."

4. Член 31.5 се изменя така:

„31.5. Банковите гаранции по чл. 31.4 са валидни до последния календарен ден на м. февруари на следващата година."

5. Член 31.6 се изменя така:

„31.6. В случай на пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от договорните задължения от страна на концесионера, концедентът има право да събере дължимите по договора суми, произтичащи от концесионни възнаграждения (Роялти), дължима вноска по чл. 30.15, ДДС, лихви и неустойки, като отправи писмено искане до съответната банка, копие от което изпраща на концесионера."

6. Член 31.7 се изменя така:

„31.7. В случай на частично или пълно усвояване на банковата гаранция по чл. 31.4, концесионерът е длъжен да възстанови нейния размер в срок до 10 дни от получаване на уведомлението на концедента за усвояването ѝ."

7. Създава се чл. 31.10 със следното съдържание:

„31.10. При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по чл. 31.4, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто за всеки просрочен ден от стойността на гаранцията, но не повече от стойността на гаранцията. При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по чл. 31.7, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто върху частта от банковата гаранция, която е усвоена от концедента, но не е довнесена от концесионера в указания 10-дневен срок, за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на гаранцията."

Чл. 19. В чл. 34.6 изречение второ се отменя.

Чл. 20. В чл. 35.3 посочените адреси за кореспонденция се променят така:

ЗА КОНЦЕДЕНТА: **ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:**

Република България
гр. София 1000
ул. "Триадица" № 8
Министерство на енергетиката

тел.: 02 9263 197; 02 9263 272;
факс: 02 9263 252

Република България
гр. София, район Средец
ул. „Стефан Караджа" № 2
„Проучване и добив на нефт и газ" АД
тел.: 02 980 16 11; 02 981 73 89
факс: 064 880 449
e-mail: office@pdng-bg.com

Чл. 21. Навсякъде в Договора думите „Министърът/Министъра на енергетиката и енергийните ресурси, Министърът/Министъра на икономиката и енергетиката" се заменят с „Министърът/Министъра на енергетиката", а думите „Концесионно възнаграждение" се заменят с „Концесионно плащане."

Настоящият Анекс съдържа 9 (девет) страници, изготви се в два еднообразни екземпляра – по един за концедента и за концесионера, неразделна част е от Концесионния договор за добив на природен газ от находище „Дуранкулак", сключен на 29 юли 2004 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката и енергийните ресурси и „Проучване и добив на нефт и газ" АД, гр. София, изменен и допълнен с Анекс № 1 от 10 март 2006 г., Допълнително споразумение № 2 от 7 декември 2010 г., Анекс № 3 от 3 февруари 2014 г. и Анекс № 4 от 20 юли 2018 г., и влиза в сила от 13 август 2025 г.

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

.....
ЖЕЧО СТАНКОВ
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

.....
ПЛАМЕН НИКОЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

.....
ЛЮБОМИР ЧАКЪРОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР